# Cartilha - Aspectos Juridicos para Startups

*O que proteger desde o primeiro teste - PEQUI-UFT / INOVATO / Finep*

***AVISO: Material educacional. Este guia NAO substitui aconselhamento juridico individualizado; consulte um advogado para decisoes concretas.***

## 1. Realizacao e caso condutor

Realizacao: PEQUI-UFT (Parque de Empreendedorismo, Qualidade Socioambiental e Inovacao Tecnologica da UFT), INOVATO (Agencia de Inovacao da UFT) e Finep (Inovacao e Pesquisa).

Caso "Nosso Time": tres fundadores criam uma plataforma de agendamento. Um freelancer fez o MVP, ha uma lista de interessados e uma empresa aceitou testar. A startup ainda nao vendeu, mas ja tem marca escolhida, produto em desenvolvimento, lista de interessados e uma promessa a um parceiro. Pergunta central: o que ela ja tem a perder?

## 2. Ativos intangiveis e por que proteger desde o primeiro teste

92% do valor de mercado das empresas do S&P 500 esta em ativos intangiveis (marca, software, dados, know-how, contratos); em 1975 eram 17% (Ocean Tomo, Intangible Asset Market Value Study, 2025).

- Evitar disputas: titularidade definida evita retrabalho e brigas.
- Licenciar e negociar: direitos claros dao seguranca para licenciar e ceder.
- Preservar o diferencial: o que o time criou continua do time.
- Mostrar ao investidor: due diligence verifica quais ativos pertencem ao negocio.

No Brasil o direito a marca nasce do registro (sistema atributivo): em regra, leva quem deposita primeiro (Lei 9.279/1996 - LPI, art. 129).

## 3. Inventario de ativos, PI e registro de marca

| **Ativo** | **O que protege** | **Onde / como** | **Prazo** |
|---|---|---|---|
| Marca | Nome, logo e slogan | INPI, por classe (NCL) | 10 anos, renovaveis |
| Software | O codigo, nao a ideia | Direito autoral (INPI opcional, Lei 9.609/1998) | 50 anos |
| Patente de invencao | Solucao tecnica nova | INPI, antes de divulgar | 20 anos |
| Modelo de utilidade | Melhoria funcional em objeto | INPI | 15 anos |
| Desenho industrial | Forma plastica ornamental | INPI | Ate 25 anos |
| Segredo de negocio | Algoritmo, base, know-how | Contrato + acesso restrito | Enquanto sigiloso |
| Dominio | Endereco na internet | Registro.br | Enquanto renovado |

Regra de ouro: ideia abstrata, sozinha, nao recebe protecao, e o programa de computador "em si" nao e patenteavel (LPI, art. 10, V e VIII).

Marca no INPI: (1) busca de sinais semelhantes; (2) escolha das classes - R$ 440 por classe com desconto de 50% para ME/EPP/MEI/Inova Simples/ICT/pessoa fisica em especificacao pre-aprovada (integral R$ 880 - Portaria INPI/PR 10/2025); (3) pedido e acompanhamento - depositar nao garante concessao (exame formal,

publicacao para oposicao, exame de merito).

Casos reais: Meta x Meta - empresa brasileira de TI registrou "Meta" em 2008; quando o Facebook virou Meta (2021), o TJ-SP ordenou em fev/2024 que a big tech parasse de usar a marca em 30 dias (ordem suspensa em mar/2024; disputa segue). Licao: o registro antigo poe a pequena empresa a mesa com uma gigante. Gradiente x Apple - a Gradiente pediu "G Gradiente iphone" em 2000 e obteve o registro em 2008; o STJ manteve em 2018 a marca mista sem exclusividade sobre "iPhone" isolado e o caso segue no STF (RE 1.338.807). Licao: deposite cedo, prefira sinais distintivos e use a marca.

## 4. Titularidade do codigo, patente x segredo e NDA

- Fundadores (pre-CNPJ): o que nasceu antes da sociedade precisa ir formalmente para a empresa (cessao ou integralizacao).
- Empregado (CLT): a Lei do Software (Lei 9.609/1998, art. 4o) atribui a empresa o que nasce da funcao contratada - escreva isso de forma expressa.
- Freelancer ou PJ: defina titularidade, cessao patrimonial (ou licenca), entregaveis (codigo-fonte, documentacao, credenciais) e componentes preexistentes.
- Universidade (NIT/ICT): se usou laboratorio, bolsa ou infraestrutura, verifique a politica de inovacao da ICT (Lei 10.973/2004 e Lei 13.243/2016) e os instrumentos do NIT (na UFT, a INOVATO). Revise licencas open source (GPL, MIT, Apache), imagens e fontes.

Patente ou segredo de negocio? A decisao precede a divulgacao. Patente exige novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial; o Brasil concede periodo de graca de 12 meses (LPI, art. 12), que nao vale em todos os paises - um pitch publico pode destruir a novidade. Segredo de negocio dura enquanto houver sigilo efetivo (NDA, acesso por necessidade, registro de quem viu) e nao impede criacao independente legitima (LPI, art. 195, XI).

NDA - 7 pontos essenciais: (1) informacoes protegidas e excecoes legitimas; (2) finalidade de uso definida; (3) quem pode acessar (need-to-know); (4) prazo - o sigilo pode sobreviver ao contrato; (5) devolucao ou descarte; (6) registro e limitacao de acessos; (7) consequencias proporcionais e foro/resolucao de conflitos. Atencao: NDA nao transfere PI, nao substitui a LGPD e nao e proibicao generica de concorrencia.

## 5. LGPD na pratica, regime de pequeno porte e seguranca

LGPD desde o primeiro formulario (Lei 13.709/2018, arts. 3o, 5o a 11 e 15 a 18). No caso "Nosso Time", o formulario pedia CPF, data de nascimento e endereco, mas o teste so precisava de um contato: retirar campos sem justificativa (minimizacao), explicar a finalidade, definir base legal e prazo de retencao e garantir o exercicio dos direitos do titular.

Pequeno porte (Resolucao CD/ANPD 2/2022, arts. 6o, 9o, 11, 13 e 14): dispensa de encarregado formal (mantido canal de atendimento), registro simplificado, prazos em dobro (inclusive comunicacao de incidentes) e politica de seguranca simplificada. Atencao: se houver tratamento de alto risco (1 criterio geral, ex. larga escala, + 1 especifico, ex. tecnologia emergente/IA, dados sensiveis ou vigilancia), a startup perde as dispensas (art. 4o). Continuam valendo para qualquer porte: base legal, direitos dos titulares, seguranca e transparencia com fornecedores.

Privacidade na operacao (LGPD, arts. 5o, 37, 39, 46 e 48; Resolucao CD/ANPD 15/2024; Guia ANPD para pequeno porte): acessos individuais com MFA e revogacao no desligamento; inventario e base legal; backups testados e sistemas atualizados; plano de incidente - comunicacao a ANPD e titulares em 3 dias uteis (6 dias uteis para pequeno porte, Res. CD/ANPD 15/2024); um responsavel e um canal ao titular; fornecedores (nuvem, CRM, pagamentos) com papeis de controlador/operador em contrato.

## 6. Compliance, acordo de socios, contrato de piloto e Marco Legal

Compliance no tamanho da startup (Lei 12.846/2013; Decreto 11.129/2022; Lei 14.133/2021; Diretrizes CGU para Empresas Privadas, 2024): multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto com responsabilidade objetiva; programa de integridade efetivo anterior ao fato pode reduzir ate 5% na dosimetria. Quatro perguntas para comecar: quem aprova despesas e contratos? como tratar conflitos de interesse? quais condutas o time nao aceita? como relatar e corrigir um problema?

Acordo de socios - 8 pontos essenciais (CC, arts. 1.052 a 1.087; LC 182/2021, art. 5o): (1) participacao e vesting com cliff; (2) dedicacao e papeis; (3) good e bad leaver; (4) PI na empresa; (5) nao concorrencia e nao aliciamento com prazo e escopo razoaveis; (6) tag along e drag along; (7) decisoes, quoruns, vetos e resolucao de impasse; (8) novos investidores (diluicao, preferencia, mutuo conversivel).

Contrato de piloto/cliente - 10 clausulas criticas (CC, arts. 421, 421-A e 422; Lei 9.609/1998, art. 9o; LGPD, arts. 39 e 46): partes e poderes; escopo e entregas; criterios de aceite; preco, prazo e mudancas; piloto (duracao, usuarios, ambiente, metrica de sucesso); PI e limites de uso (preexistente x melhoria; licenca nao e cessao); sigilo; dados e seguranca; limitacao de responsabilidade; saida, transicao e foro/arbitragem.

Marco Legal das Startups (LC 182/2021, arts. 4o, 13 e 14; Portaria INPI/PR 10/2025; Res. CD/ANPD 2/2022): enquadramento ate R$ 16 milhoes de receita anual, ate 10 anos de CNPJ e modelo inovador declarado ou adesao ao Inova Simples. Beneficios: 50% de desconto e fila prioritaria no INPI; regime simplificado na ANPD; CPS (Contrato Publico para Solucao Inovadora) de ate R$ 1,6 milhao por contrato (art. 13).

## 7. Checklist final - 10 passos antes de faturar

- 1. CNPJ e enquadramento (ME, EPP, Inova Simples).
- 2. Acordo de socios com vesting, assinado.
- 3. Cessao da PI de fundadores, devs e freelancers.
- 4. Mapa de dados, aviso de privacidade e canal do titular.
- 5. Busca e deposito da marca no INPI.
- 6. Registro do software no INPI.
- 7. Patente avaliada antes de qualquer divulgacao.
- 8. NDA padrao (mutuo) pronto para usar.
- 9. Codigo de conduta e canal de denuncias.
- 10. Contrato-padrao de cliente/piloto com as 10 clausulas.

## 8. Referencias normativas e fontes

- Lei 9.279/1996 (LPI): arts. 10 (V e VIII), 12, 129, 195 (XI).
- Lei 9.609/1998 (Lei do Software): arts. 4o e 9o.
- Lei 13.709/2018 (LGPD): arts. 3o, 5o a 11, 15 a 18, 37, 39, 46 e 48.
- Resolucao CD/ANPD 2/2022 (pequenos agentes): arts. 4o, 6o, 9o, 11, 13 e 14.
- Resolucao CD/ANPD 15/2024 (comunicacao de incidente).
- Lei 12.846/2013 (Anticorrupcao); Decreto 11.129/2022; Diretrizes CGU 2024.
- Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitacoes).
- Codigo Civil: arts. 421, 421-A, 422 e 1.052 a 1.087.
- LC 182/2021 (Marco Legal das Startups): arts. 4o, 5o, 13 e 14; Inova Simples.
- Portaria INPI/PR 10/2025 (tas e descontos); Registro.br (dominios).
- Lei 10.973/2004 (Inovacao) e Lei 13.243/2016 (Marco Legal de CT&I).
- Ocean Tomo, Intangible Asset Market Value Study (resultados 2025).
- Casos: Meta x Meta (TJ-SP, 2024); Gradiente x Apple (STJ 2018; STF RE 1.338.807).